

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

주 의 요 구

제 목 기자재 취득 관련 장기계속계약 완료 검사 등 부적정 및 사후
원가 검토 미흡

소 관 부 서 ◁◁◁◁◁본부 ○○○○○○○○○○팀

조 치 부 서 □□□□본부 ○○○○팀

내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다) ◁◁◁◁◁본부 ○○○○○○○○○○
○○○팀(구 ○○○○본부 ㉸㉸㉸㉸㉸팀, 이하 “○○○팀”이라 한다)은 2023년부터
2027년까지 5년 간 “㉸㉸ 나나나 나나나나 나나사업”¹⁾(이하 “㉸㉸나나사업”
이라 한다)을 추진하면서 사업수행기관(Project Management Consultant, 이하 “수
행기관”라 한다)인 (주)㉸㉸㉸㉸㉸(대표이사 B)와 사후원가검토조건부로 5년 장기
계속계약²⁾을 체결하여 각 차수별 계약에 따라 사업을 관리·운영하는 업무를 수

1) 문화 콘텐츠 분야 ODA(공적개발원조, Official Development Assistance)로 ㉸㉸의 콘텐츠산업 전문인력을 양성
하고, ㉸㉸ 각 지역의 문화·예술자원을 글로벌 기준에 맞는 디지털 콘텐츠로 창조하기 위해 대한민국 문화체육
관광부와 ㉸㉸공화국 교육문화연구기술부가 5년 간(2023년~2027년) 추진하는 사업이며, 문화체육관광부 보조사
업자로 한국콘텐츠진흥원이 해당사업에 참여하고 있다.

2) 장기계속계약(계약기간 2023. 5. 25. ~ 2027. 11. 26., 총용역부기금액 5,717,300,000원)

※ 참고사항(자료: 감사원, 「공공계약실무가이드」, 2022년 6월)

장기계속계약은 임차, 운송, 보관, 전기·가스·수도의 공급, 그 밖에 그 성질상 수년간 계속하여 존속할 필
요가 있거나 이행에 수년을 요하는 계약을 말한다. 장기계속계약은 사업내용은 확정되었으나 장기간 계속될
사업으로, 업체가 바뀔 경우 하자 보수가 곤란하거나 예산확보가 불확실한 경우 또는 사업의 조속한 추진이
필요해 국회·지방의회의 의결을 거쳐야 하는 계속비 또는 국고채무부담행위로 계약을 체결하기 어려운 경우
등에 주로 활용된다. 장계계속계약은 사업내용이 확정되어야 하고, 입찰은 총공사(제조, 용역)금액을 대상으로
하되, 계약의 체결 및 이행은 각 회계연도 예산의 범위 내에서 이루어지도록 하여야 한다.

행하였다.

그리고 ○○○팀은 2023. 11. 6. 사후원가검토 전문업체인 (사)㉸㉸㉸㉸㉸㉸(대표이사 C, 이하 “㉸㉸㉸㉸㉸”이라 한다)과 2,200,000원에 “㉸㉸ ㉸㉸ ㉸㉸ ㉸㉸ ㉸㉸ ㉸㉸ ㉸㉸ ㉸㉸ 위탁용역(1차년도) 사후원가 검토” 계약을 수익계약으로 체결하여 사후원가검토를 진행하였다.

2. 장기계속계약 내용 변경 미반영 및 완료 검사 부적정

가. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제21조 및 같은 법 시행령 제69조에 따르면 계약담당자가 장기계속계약을 체결하는 경우 총 공사(용역)금액을 부기하고 각 회계연도 예산의 범위에서 각 차수별로 각각 계약을 체결하여 계약을 이행하게 하여야 한다. 그리고 계약담당자는 계약상대자가 각 차수별 계약을 이행하면 국가계약법 제14조 및 같은 법 시행령 제58조에 따라 계약의 이행 여부를 검사³⁾하거나 해당사업 업무담당자⁴⁾에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 한 후에 검사된 내용에 따라 대가를 확정하여 지급하여야 한다.

또한 국가계약법 제19조 및 같은 법 시행령 제66조에 따르면 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위안에서 조정하도록 되어 있다.

3) 검사란 사실이나 일의 상태 또는 물질의 구성 성분 따위를 조사하여 옳고 그름과 낫고 못함을 판단하는 일
(표준국어사전)

4) 진흥원 계약사무처리규칙 제41조 제1항 참조

① 의뢰부서장은 제40조제3항에 따른 검사를 실시하기 위하여 소속직원 중에서 검사원을 지정할 수 있으며, 의뢰부서장이 검사원을 지정하지 아니할 경우 다른 특별한 사유가 없는 한 해당사업의 업무담당자가 검사원이 된다.

그리고 진흥원과 (주)♬♬♬♬♬가 2023. 5. 10. 체결한 기술협상 합의서 제3호에 따르면 해당 용역은 장기계속계약으로 차수별 계약을 체결하고 연차 평가에 따른 조치사항은 차년도 용역에 반영하도록 되어있다.

따라서 ○○○팀은 해당 용역이 5년 장기계속계약이라고 하더라도 차수별 계약을 체결하여 운영하므로 1차년도 계약 기간(2023. 5. 25. ~ 11. 30.)내에 과업(전략 수립, 양성센터 구축, 교육 프로그램 운영, 성과관리)을 완료하도록 관리하였어야 하고, 과업을 완료할 수 없을 때에는 계약기간을 연장하거나 과업내용을 조정하여 계약을 변경하였어야 한다. 불가피한 사유로 계약을 변경하지 못했더라도 연차 평가를 통해 계약이행 여부를 면밀하게 검사(사업담당자 또는 외부 전문가)하여 그 결과에 따라 조치사항은 차년도 용역에 반영하고 부족하게 수행된 부분은 용역대금에서 공제하였어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

☐☐☐☐사업은 우리 정부와 ☐☐ 정부 간 양성센터(6개소) 조성 장소가 확정되지 않은 상태로 협의의사록(Record of Discussions, ROD)⁵⁾ 체결까지 지연되면서 사업 추진을 위한 인허가와 무관세 통관(양성센터 기자재)이 어려워 1차년도 사업(양성센터 2개소 구축, 교육프로그램 운영)이 제대로 추진되지 않고 있었다.

그런데 마마나사업 담당자 ○○○팀 대리 D(현 ~~타타타타타타타~~본부 ●●●
●●●●팀 대리)와 팀장 E(현 ≡≡≡≡본부 ㄱㄱㄱㄱ팀 과장) 및 본부장 F (현 ♥
♥♥♥센터 센터장)은 문화체육관광부로부터 23년 내 협의의사록 체결 즉시 단기

5) 협의의사록은 문화체육관광부와 (마)마 정부 간 사업의 범위와 분담사항을 정하는 것으로 2024. 1. 31. 체결, (마)마 문화인재양성센터 6개소((H)(H)/(a)(a)/(b)(b)/(c)(c))/2개 지역, 지역은 당사자 합의에 의해 변경될 수 있음)를 조성하기로 양국간 합의하였음

* 문화체육관광부가 진흥위에 협의의사록 체결 결과를 공문(2024. 3. 26.)으로 알림

교육과정 개설이 필요하다는 요청을 받고 수행기관으로 하여금 양성센터 구축을 위한 기자재 구매와 통관을 준비하도록 지시하였는데 1차년도 계약(2023. 5. 25. ~ 11. 30.)이 끝날 때까지 협의의사록이 체결되지 않아 양성센터 구축과 교육과정을 개설하지 못하였다. 이런 사정의 변경을 계약에 반영하거나 계약기간을 연장하는 등의 계약변경 절차가 필요하였으나 아무런 조치 없이 1차년도 계약이 종료되었다.

이후 사업 담당자와 팀장 및 본부장은 1차년도 연차평가를 진행할 때 양성센터 구축이 완료되지 못한 것은 수행기관의 태만에 의한 과업 불이행이 아니라 협의의사록 체결 지연에 따른 것이고, 5년 장기계속계약이므로 완료되지 않은 과업(양성센터 구축 등)은 2차년도에 완료한 후 현장 실사를 통해 점검할 수 있다고 생각하고 창고에 보관 중이던 기자재를 검사하지 않은 채 검사결과에 이상이 없는 것으로 처리하여 1차년도 대금 잔액(141,200,000원)이 모두 지급(2023. 12. 27.)되도록 하였다.

그런데 2024. 1. 31. 양국 간 협의의사록이 체결된 후 ○○○팀 팀장 H⁶⁾ 등이 통관절차 진행을 위해 기자재 실물을 점검⁷⁾한 결과, 창고에는 하드웨어 시스템 등(281,970,000원)의 기자재만 보관 중이었고 책상·의자 등(61,130,000원)의 기자재 실물이 없었다. 이에 대해 수행기관은 협의의사록 체결 지연으로 현지조달 기자재 비용을 집행할 수 없었던 것이며, 5년간 진행되는 ODA 사업의 연속성을 고려하여 양성센터 구축이 가능한 시점에 현지조달 기자재 비용을 집행하면 되

6) 진흥원 정기인사 발령(24. 2. 5.)으로 ○○○팀 부서장과 사업담당자 변경됨

사업본부장: F에서 G으로 변경

사업부서장: E에서 H으로 변경

사업담당자: D에서 I과 J로 변경

7) 통관을 위한 현장방문 점검 2회(2024. 3. 7. J/H, 2024. 4. 25. H)

는 것으로 알고 있었다고 답변하였다.

그러나 종합감사 기간(2024. 11. 5. ~ 12. 31.) 중인 현재까지도 아래 [표 1]과 같이 1차년도 양성센터 구축 장소⁸⁾가 확정되지 않아 현지조달 기자재 비용 15,207,267원⁹⁾을 집행하지 못하고 있는 상황이다.

[표 1]양성센터 기자재 현장점검 현황

(단위: 천원)

구 분	현장점검(2024.4.25.)			현장점검(2024.9.20.)		
	계	구매완료	미구매	계	구매완료	미구매
㉠㉠	170,840	148,940	21,900	173,750	173,750	
㉡㉡	159,260	133,030	26,230	148,237	133,030	15,207
기타비용부분	13,000	-	13,000	21,113	21,113	
합 계	343,100	281,970	61,130	343,100	327,893	15,207

자료: ○○○팀 제출자료 재구성

3. 사후원가검토조건부 계약 정산보고 검토 미흡

가. 관계법령 및 판단기준

국가계약법 시행령 제73조에 따르면 계약담당자는 입찰전에 예정가격을 구성하는 일부비목별 금액을 결정할 수 없는 경우에는 사후원가검토조건으로 계약을 체결할 수 있고, 계약의 이행이 완료된 후에는 예정가격의 결정기준(거래실례 가격, 원가계산에 의한 가격, 전적가격 등)과 입찰 시 공지한 “사후원가검토 기준 및 절차” (이하 “사후원가검토기준” 이라 한다)에 따라 원가를 검토하여 정산하도록 되어 있다.

그리고 입찰 시 공지한 사후원가검토기준에 따르면 계약상대자는 용역 완료 후 지정된 비목(양성센터 구축, 국외여비 등 영세율 집행비용 일체)에 대하여 사후

8) ㉠㉠, ㉡㉡ 2개소 구축 예정이었으나 ㉡㉡ 지방 정부 예산 확보가 원활하지 않아 ㉢㉢로 변경 협의 중 * 23년에는 ㉣㉣ 지역이 거론되었으나 24년 12월 현재 ㉢㉢ 지역으로 변경 유력

9) 수행기관 (주)♫♫♫♫♫는 ㉡㉡ 양성센터 기자재 구매는 양국 간 구축장소와 시기가 협의되는 즉시 구매하는 것으로 ○○○팀에 확약서를 제출(2024.12.20.) 하였음

원가검토를 위한 자료(매 지출시 마다 세금계산서, 신용카드 매출전표, 현금영수증, 견적서 등)를 진흥원에 제출하여야 하고, 진흥원이 원가계산 기관에 사후원가검토를 의뢰할 때 제출 자료가 불충분한 경우 원가계산 기관에서 계약상대자에게 자료 보완을 요청(진흥원이 요구한 것으로 본다)할 수 있으며, 잔금은 사후원가검토 결과를 토대로 진흥원이 계약금액 범위 내에서 조정·확정하여 지급하는 것으로 되어 있다.

또한 2023. 12. 11. ○○○○○이 진흥원에 제출한 “○○○○사업 위탁용역에 관한 사후원가검토보고서”(이하 “사후원가보고서”라 한다)의 원가계산 기준에 따르면 구축운영비 등의 경비는 위탁용역의 특성 상 거래실례가격 또는 견적가격을 기준으로 가격을 경정하기 위해 견적서를 첨부하여 산정한 것으로 되어 있다.

한편 국가계약법 제14조에 따르면 계약담당자¹⁰⁾는 계약상대자가 계약을 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 관계서류에 의하여 검사를 하여야 하는 것으로 되어있다.

따라서 ○○○팀은 1차년도 계약 완료 후 원가계산 전문업체인 ○○○○○을 통해 사후원가검토를 진행하더라도 정산 주체는 진흥원이므로 ○○○○○이 제출한 사후원가보고서가 예정가격의 결정기준과 사후원가검토 기준 등에 따라 원가를 적절히 산정하고 견적서 등의 증빙 자료가 첨부되었는지 면밀히 검사한 후 이상이 없을 때 위탁용역의 잔금을 지급하였어야 한다.

10) 진흥원 계약사무처리규칙 제4조, 제9조에 따라 추정가격 2천만원 이하의 계약은 해당 부서장이 계약담당자와 같은 권한과 책임을 지고 계약업무를 진행하고 있음.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 마마나사업 담당자 대리 D은 2023. 12. 11. ○○○○○으로부터 사후원가보고서를 제출받아 그 정산내용을 검토하면서 세금계산서 외에 견적서나 거래 실례가격을 확인할 수 있는 추가 자료가 필요하다는 사실을 인지하지 못한 채 견적서가 누락된 양성센터 구축비(343,100,000원)까지 검사 결과 이상이 없는 것으로 팀장에게 보고하고 2023. 12. 21. 결재를 요청하였다.

그리고 팀장 E도 사후원가 검토 시 세금계산서 이외 더 상세한 내역이 필요하다는 사실을 인지하지 못하고 담당자가 올린 사후원가보고서에 대한 검사 결과를 그대로 결재하였다.

그러나 양성센터 구축비는 사후원가 요청금액(484,130,000원)의 대부분을 차지할 뿐만 아니라 애니메이션·편집·오디오 시스템 등에 필요한 장비와 기자재로 구성되어 있어 그 상세내역별로 거래실례가격 등을 면밀히 확인하였어야 한다.

이와 관련하여 감사실에서 ○○○○○에 확인(2024. 7. 26.)¹¹⁾한 결과, ○○○○은 수행기관으로부터 양성센터 구축 관련 견적서 등이 존재한다는 사실을 확인하고 보완을 요청하였으나 사후원가보고서가 제출된 후에 보완(2023. 12. 20.)이 이루어져 이에 대한 후속 조치(수정 보고서 제출 및 증빙 누락 사실 고지)를 취하지 못한 것이라고 하였으나 보완 자료에는 실제 집행하지 않은 현지조달 기자재가 명시되어 있었다.

이러한 사실을 인지하지 못한 ○○○○팀 사업담당자와 팀장은 실제 구매되지 않은 기자재 비용까지 모두 집행이 된 것으로 처리하여 1차년도 잔금 전액이 지

11) 본 건은 제1차 특정감사(2024. 5. 16. ~5. 31.)로 진행 중이었으나 추가 조사가 필요하여 종합감사에서 처리하게 되어 확인일자에 시차 발생함

급되도록 하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

① 장기계속계약 내용 변경 미반영 및 완료 검사 부적정

○○○팀은 우리 정부와 ㉠㉠ 정부 간 ODA 사업 협력이 원활하지 않아 구축 장소도 확정되지 않는 등 1차년도 과업을 완료할 수 없는 상황에서 PCP(Project Concept Paper, 수원요청서) 승인공문¹²⁾ 발송과 사업계획¹³⁾ 및 계약기간¹⁴⁾ 변경 등의 대안을 고려하였지만 처리되지 않아 결국 협의의사록 체결만 기다리다 계약변경 시기를 놓쳐 과업을 변경하지 하지 못한 과실은 인정한다고 하였다.

그리고 5년 장기계속계약이었기 때문에 창고에 보관 중이던 기자재는 차년도에 현지로 발송하여 구축을 완료한 후 실사를 통해 점검할 수 있다고 생각하여 연차평가에서 검수하지 않았다고 답변하였다. 그러나 장기계속계약이라고 하더라도 각 차수별로 계약을 체결하여 차수별 완료여부를 검사하므로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

② 사후원가검토조건부 계약 정산보고 검토 부실 관련

○○○팀은 정산의무가 없음에도 불구하고 해외 ODA 사업의 집행내역을

12) 당시 우리 정부가 ODA 관련 공식 승인문서를 ㉠㉠ 정부로 전달하지 않아 양성센터 인프라 공사 착수, 기자재 무관세 통관, PMC 비자 발급 지원 등에 어려움이 있었음. 이를 해소하기 위해 문화체육관광부가 ㉠㉠ 정부 대상 PCP 승인 공문을 작성하여 외교부에 발송을 요청(2023. 8. 23.)하였으나, 주㉠㉠ 대한민국 대사관에서 협의의사록 체결 후 사업을 추진하는 것이 타당하다는 내용으로 PCP 승인공문 발송이 불가함을 문화체육관광부에 통보(2023. 9. 14.)

13) 양성센터 구축 시점을 2023년에서 2024년으로 조정하는 안으로 문화체육관광부에 전달(2023. 11. 7. 이메일) 하였으나, 내용 변경 없이 국고 사업기간*만 3개월 연장됨. 이후 감사가 진행되는 현재 국고 사업기간은 2025. 6. 30.까지 연장

* 23년도 국고사업기간 연장 내역(총 3회, 당초 대비 18개월 연장)

당 초	1차 변경(2023.11.30.승인)	2차 변경(2024.3.5.승인)	3차 변경(2024.12.5.승인)
2023.1.1~2023.12.31.(12개월)	2023.1.1~2024.3.31.(15개월)	2023.1.1~2024.12.31.(24개월)	2023.1.1~2025.6.30.(30개월)

14) ♣♣팀에서 장기계속계약의 경우 1차년도와 2차년도 계약기간이 중복되는 것은 참여인력의 중복, 공정관리 등에 문제가 있고, 일반적으로 2차년 계약은 1차년도 계약 검사 종료 후 체결되어야 하므로 중복수행은 어렵다는 의견 제시

꼼꼼하게 확인하고자 원가계산용역기관 등록증을 갖춘 전문 업체를 통해 사후원가검토를 진행하였으나 세금계산서 외에 거래실례 가격을 확인할 수 있는 견적서가 필요하다는 사실을 원가계산 업체로부터 전달받지 못했고, 진흥원 규정에도 필수서류가 명시되어 있지 않아 인지하지 못한 것이라고 하였다. 그러나 ◎◎◎팀은 원가계산 전문 업체가 제출한 사후원가검토보고서를 제대로 검토하지 않은 부분에 대해서는 과실을 인정한다고 답변하였다.

③ 종합

◎◎◎팀은 감사결과에 이견이 없으며 현재까지 구매하지 않은 2023년도 기자재 비용은 구매조치 후 검수할 예정이며 향후 결과평가와 검수평가를 사실에 근거하여 조치하고 사후원가 정산보고서 검토를 강화하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 원장은

① 장기계속계약의 차수별 과업을 완료하지 못할 사정이 발생하였는데도 계약변경 등의 절차를 거치지 않고 이행되지 않은 과업을 연차평가에서 제외하는 등 부적정하게 장기계속계약을 운영하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고, 원가계산 전문업체를 통해 사후원가 정산을 진행하더라도 제출된 정산보고서를 면밀하게 검사하여 견적서 등의 증빙이 누락되는 일이 없도록 유의하는 한편,

② 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

◎◎◎◎본부 ☹☹☹☹☹☹팀 대 리 D(현 ●●●●●●●●팀)

◎◎◎◎본부 ☹☹☹☹☹☹팀 팀 장 E(현 ㉨㉨㉨㉨팀)

◎◎◎◎본부 본부장 F(현 ♡♡♡♡센터장)